



RAPPORT D'ANALYSE FINANCIÈRE — CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

NOVATECH SOLUTIONS SAS / DIGITAL CRAFT SARL

Contrat signé le 28 juillet 2026 | Durée : 1^{er} août 2026 – 31 janvier 2027 | Droit applicable : droit marocain | Juridiction : Casablanca

1. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

55

SCORE DE RISQUE GLOBAL
(0 = NUL · 100 = MAXIMAL)

Le contrat porte sur un montant de **180 000 MAD HT** pour le développement d'une application web RH sur une durée de six mois. L'exposition financière est **modérée mais concentrée** : le mécanisme de paiement en trois tranches est bien structuré, mais plusieurs lacunes critiques créent des risques de trésorerie et de dérive budgétaire significatifs.

Les principaux points de vigilance financière sont : (1) l'absence de taux de pénalité de retard chiffré, (2) l'absence de plafond de TVA et de précision sur la base HT/TTC, (3) l'absence de clause d'indexation ou de révision de prix, (4) l'absence de définition contractuelle des jalons déclencheurs des paiements (version bêta, recette finale), et (5) une asymétrie de responsabilité financière défavorable au Client.

Parties : Client — NOVATECH SOLUTIONS SAS (capital 50 000 €, RCS Casablanca RC-458219)
| Prestataire — DIGITAL CRAFT SARL (capital 20 000 €, RCS Casablanca RC-390127)

Objet : Développement d'une application web de gestion des ressources humaines (Annexe A)

Valeur totale : 180 000 MAD HT | **Devise** : Dirham marocain (MAD)

| 2. STRUCTURE FINANCIÈRE DU CONTRAT

2.1 Décomposition du prix et échéancier de paiement

Tranche	Événement déclencheur	Montant (MAD HT)	% du total	Délai de paiement	Risque de trésorerie
Tranche 1	Signature du contrat	54 000 MAD	30 %	30 jours / facture	Faible — événement objectif
Tranche 2	Livraison de la version bêta	72 000 MAD	40 %	30 jours / facture	Élevé — jalon non défini contractuellement
Tranche 3	Recette finale	54 000 MAD	30 %	30 jours / facture	Élevé — critères de recette absents
TOTAL		180 000 MAD HT	100 %	—	—

Point d'attention : Le contrat stipule un prix « hors taxes » mais ne précise ni le taux de TVA applicable, ni le montant TTC. En droit marocain, la TVA sur les prestations de services informatiques est de 20 %. Le montant TTC estimé serait donc de **216 000 MAD**, soit un surcoût de 36 000 MAD pour le Client. Cette omission crée une incertitude budgétaire.

2.2 Visualisation du flux de trésorerie (timeline)

Signature 54 000 MAD 30 % — Tranche 1 1 ^{er} août 2026 + 30 j. facture	Livraison bêta 72 000 MAD 40 % — Tranche 2 Date indéterminée + 30 j. facture	Recette finale 54 000 MAD 30 % — Tranche 3 31 janv. 2027 max. + 30 j. facture
---	--	---

Risque de blocage de trésorerie : Les tranches 2 (72 000 MAD) et 3 (54 000 MAD), représentant **70 % du prix total (126 000 MAD)**, sont conditionnées à des jalons dont les critères de réalisation ne sont pas définis dans le corps du contrat. En l'absence de définition précise de la « version bêta » et de la « recette finale », le Client peut retarder indéfiniment le déclenchement de ces paiements, exposant le Prestataire à un risque de trésorerie majeur.

| 3. PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS DE RETARD

3.1 Mécanisme contractuel

L'article 5 prévoit que « tout retard de paiement entraînera l'application de pénalités au taux légal en vigueur ». Aucun taux n'est chiffré dans le contrat.

Paramètre	Stipulation contractuelle	Évaluation financière
Taux de pénalité	« Taux légal en vigueur » (non chiffré)	Incertitude : le taux légal marocain est variable et généralement bas (environ 5-7 % l'an). Faible effet dissuasif.
Délai de déclenchement	Dès le lendemain de l'échéance (30 jours / facture)	Automatique — pas de mise en demeure préalable requise pour les pénalités.
Base de calcul	Non précisée (HT ou TTC ?)	Lacune : ambiguïté sur l'assiette des pénalités.
Plafond des pénalités	Non prévu	Exposition théoriquement illimitée pour le Client en cas de retard prolongé.
Pénalités de retard de livraison	Absentes	Asymétrie majeure : seul le Client est exposé à des pénalités. Le Prestataire ne supporte aucune pénalité contractuelle en cas de retard de livraison.

Asymétrie financière critique : Le contrat prévoit des pénalités uniquement à la charge du Client (retard de paiement). Aucune pénalité n'est prévue à la charge du Prestataire en cas de retard de livraison, alors que le calendrier est défini en Annexe B. Cette asymétrie est financièrement défavorable au Client.

4. PLAFOND DE RESPONSABILITÉ ET EXPOSITION FINANCIÈRE MAXIMALE

4.1 Plafond contractuel (Article 8)

L'article 8 limite la responsabilité du Prestataire « au montant total des sommes versées au titre du présent contrat ». Cette formulation crée une asymétrie dynamique selon le moment où le sinistre survient.

Moment du sinistre	Sommes versées	Plafond de responsabilité du Prestataire	Exposition résiduelle du Client
Après Tranche 1 seulement	54 000 MAD	54 000 MAD	126 000 MAD non récupérables
Après Tranches 1 + 2	126 000 MAD	126 000 MAD	54 000 MAD non récupérables
Après paiement intégral	180 000 MAD	180 000 MAD	0 MAD (hors dommages indirects)

Risque majeur pour le Client : En début de contrat, le plafond de responsabilité du Prestataire est très faible (54 000 MAD après la première tranche), alors que le Client a déjà engagé des ressources internes et des coûts d'opportunité. De plus, les **dommages indirects sont expressément exclus**, ce qui exclut notamment les pertes d'exploitation, les coûts de

remplacement du Prestataire, et les pénalités que le Client pourrait subir vis-à-vis de ses propres clients.

4.2 Absence de plafond de responsabilité pour le Client

Asymétrie : L'article 8 plafonne uniquement la responsabilité du Prestataire. Aucun plafond symétrique n'est prévu pour la responsabilité du Client (par exemple en cas de fourniture tardive d'informations causant un préjudice au Prestataire). Cette asymétrie est favorable au Prestataire sur ce point précis.

5. INDEXATION ET RÉVISION DE PRIX

Le contrat ne contient **aucune clause d'indexation ni de révision de prix**. Le prix de 180 000 MAD HT est fixe pour toute la durée du contrat (6 mois).

Paramètre	Situation contractuelle	Impact financier
Clause d'indexation	Absente	Prix figé — protège le Client contre toute hausse, mais expose le Prestataire à une érosion de marge en cas d'inflation.
Clause de révision en cas de modification du périmètre	Absente	Risque de dérive budgétaire (« scope creep ») non encadré. Toute modification du cahier des charges (Annexe A) pourrait générer des coûts supplémentaires non contractualisés.
Clause de renouvellement avec révision de prix	Absente (Art. 2 : renouvellement par accord exprès)	En cas de renouvellement, le prix devra être renégocié — absence de mécanisme automatique.

6. RISQUE DE TRÉSORERIE ET BUDGET

6.1 Risques pour le Prestataire (DIGITAL CRAFT SARL)

- **Risque de non-paiement des tranches 2 et 3 (126 000 MAD) :** Les jalons déclencheurs ne sont pas définis dans le contrat. Le Client peut contester la réalisation de la « version bêta » ou de la « recette finale ».
- **Délai de paiement de 30 jours :** Le Prestataire finance les travaux pendant 30 jours après émission de chaque facture. Sur un capital social de 20 000 €, ce délai représente un besoin en fonds de roulement significatif.
- **Pénalités de retard au taux légal uniquement :** Faible compensation en cas de retard de paiement du Client.
- **Transfert de propriété intellectuelle conditionné au paiement intégral :** Protection utile, mais ne compense pas le risque de trésorerie.

6.2 Risques pour le Client (NOVATECH SOLUTIONS SAS)

- **Plafond de responsabilité dynamique et faible en début de contrat :** Exposition maximale non couverte de 126 000 MAD après la première tranche.

- **Exclusion des dommages indirects** : Les pertes d'exploitation liées à un retard de livraison ne sont pas indemnisables.
- **Absence de pénalités de retard de livraison** : Aucun levier financier pour contraindre le Prestataire à respecter le calendrier.
- **Incertitude sur la TVA** : Surcoût potentiel de 36 000 MAD non budgété si la TVA à 20 % s'applique.

| 7. TABLE DES CLAUSES À RISQUE FINANCIER

Article	Type de problème	Description du risque financier	Exposition quantifiée	Score (0-100)	Poids
Art. 5	Lacune	Taux de pénalité de retard non chiffré (« taux légal en vigueur »). Assiette des pénalités (HT ou TTC) non précisée.	Indéterminé — taux légal marocain ~5-7 %/an sur 180 000 MAD HT max.	55	×1
Art. 5	Asymétrie	Pénalités de retard prévues uniquement pour le Client (retard de paiement). Aucune pénalité symétrique pour le Prestataire en cas de retard de livraison (Annexe B).	Risque de retard de livraison non compensé financièrement — coût d'opportunité non chiffrable.	70	×1
Art. 5	Lacune	Les jalons déclencheurs des tranches 2 (version bêta) et 3 (recette finale) ne sont pas définis dans le contrat. Renvoi implicite à des annexes non reproduites.	70 % du prix (126 000 MAD) potentiellement bloqué.	75	×1
Art. 5	Lacune	Absence de mention de la TVA applicable. Le prix est stipulé HT sans indication du taux ni du montant TTC.	Surcoût potentiel de 36 000 MAD (TVA 20 %) non budgété.	50	×1
Art. 8	Asymétrie	Plafond de responsabilité limité aux « sommes versées » — dynamiquement très faible en début de contrat. Exclusion des dommages indirects unilatérale (seul le Prestataire en bénéficie).	Exposition résiduelle du Client : jusqu'à 126 000 MAD non couverts après Tranche 1.	65	×1
Art. 8	Contradiction interne	L'article 8 plafonne la responsabilité aux « sommes versées » (variable selon le moment), mais l'article 5 fixe un prix total de 180 000 MAD. Le plafond réel est donc indéterminé et fluctuant, en contradiction avec la logique d'un prix forfaitaire fixe.	Incertitude sur le plafond effectif : entre 54 000 MAD et 180 000 MAD selon le moment du sinistre.	60	×2

Article	Type de problème	Description du risque financier	Exposition quantifiée	Score (0-100)	Poids
Art. 1 / Annexe A	Renvoi cassé	L'article 1 renvoie à un « cahier des charges annexé (Annexe A) » qui n'est pas reproduit dans le document contractuel disponible. Le périmètre exact de la prestation est donc indéterminable.	Risque de dérive budgétaire (scope creep) non quantifiable — peut affecter l'ensemble du prix (180 000 MAD).	65	×1
Art. 3 / Annexe B	Renvoi cassé	L'article 3 renvoie à un « calendrier de livraison défini en Annexe B » non reproduit. Sans ce calendrier, les jalons de paiement (Art. 5) sont indéterminés.	Blocage potentiel de 126 000 MAD (tranches 2 et 3) si les dates de livraison sont contestées.	65	×1
Art. 2	Lacune	Absence de clause de révision de prix en cas de renouvellement ou de modification du périmètre. Le renouvellement par « accord exprès » ne précise pas les conditions financières.	Risque de renégociation sans cadre — exposition budgétaire indéterminée.	35	×1
Art. 6	Lacune	Le transfert de propriété intellectuelle est conditionné au « paiement intégral du prix » sans préciser ce qui se passe en cas de résiliation partielle ou de litige sur la recette finale.	Risque de blocage de l'actif immatériel (application RH) si la Tranche 3 est contestée (54 000 MAD).	50	×1
Art. 9	Lacune	La résiliation pour manquement grave est possible après 30 jours de mise en demeure, mais aucune clause de remboursement pro rata ou d'indemnité de résiliation n'est prévue.	En cas de résiliation après Tranche 2 payée (126 000 MAD versés), le Client ne récupère rien si la faute est du Prestataire (plafond = sommes versées = 126 000 MAD, mais dommages indirects exclus).	55	×1

8. RECOMMANDATIONS FINANCIÈRES

- ▶ **Chiffrer le taux de pénalité de retard (Art. 5) :** Remplacer « taux légal en vigueur » par un taux fixe (ex. : 1,5 % par mois de retard) et préciser l'assiette (montant HT de la facture impayée). Prévoir un plafond (ex. : 10 % du montant de la tranche concernée).
- ▶ **Introduire des pénalités de retard de livraison symétriques (Art. 3 / Art. 5) :** Prévoir une pénalité journalière à la charge du Prestataire en cas de dépassement du calendrier Annexe B (ex. : 0,1 % du prix total par jour de retard, plafonnée à 10 %).
- ▶ **Définir précisément les jalons de paiement (Art. 5) :** Intégrer dans le corps du contrat ou en Annexe B les critères objectifs de réalisation de la « version bêta » et de la « recette finale » (critères d'acceptance testing, délai de validation, procédure de contestation).
- ▶ **Préciser la TVA applicable (Art. 5) :** Mentionner le taux de TVA (20 % en droit marocain pour les services informatiques) et le montant TTC (216 000 MAD) pour éviter tout litige budgétaire.
- ▶ **Réviser le plafond de responsabilité (Art. 8) :** Fixer un plafond absolu égal au prix total du contrat (180 000 MAD) dès la signature, indépendamment des sommes effectivement versées. Envisager une couverture des dommages directs prévisibles au-delà du plafond.
- ▶ **Annexer le cahier des charges et le calendrier (Annexes A et B) :** S'assurer que ces documents sont physiquement annexés et paraphés. Leur absence rend le périmètre et les jalons financiers indéterminés.
- ▶ **Prévoir une clause de gestion des modifications de périmètre (« change order ») :** Tout avenant modifiant le périmètre doit faire l'objet d'un accord écrit sur le prix supplémentaire avant exécution.
- ▶ **Clarifier le sort financier en cas de résiliation (Art. 9) :** Prévoir une clause de remboursement pro rata des sommes versées en cas de résiliation pour faute du Prestataire, et une indemnité forfaitaire en cas de résiliation pour faute du Client.

9. NOTE TECHNIQUE — CALCUL DU SCORE DE RISQUE GLOBAL

Méthode : Moyenne pondérée des scores des clauses problématiques. Poids x2 pour les « Contradictions internes », poids x1 pour les autres types (Asymétrie, Lacune, Renvoi cassé).

Détail des scores et poids :

Art. 5 – Lacune (taux pénalité) : $55 \times 1 = 55$
Art. 5 – Asymétrie (pénalités unilatérales) : $70 \times 1 = 70$
Art. 5 – Lacune (jalons non définis) : $75 \times 1 = 75$
Art. 5 – Lacune (TVA absente) : $50 \times 1 = 50$
Art. 8 – Asymétrie (plafond responsabilité) : $65 \times 1 = 65$
Art. 8 – Contradiction interne (plafond variable vs. prix fixe) : $60 \times 2 = 120$

Art. 1/Annexe A – Renvoi cassé : $65 \times 1 = 65$
Art. 3/Annexe B – Renvoi cassé : $65 \times 1 = 65$
Art. 2 – Lacune (révision prix) : $35 \times 1 = 35$
Art. 6 – Lacune (PI / résiliation) : $50 \times 1 = 50$
Art. 9 – Lacune (résiliation sans indemnité) : $55 \times 1 = 55$

$\Sigma (\text{Score} \times \text{Poids}) = 55 + 70 + 75 + 50 + 65 + 120 + 65 + 65 + 35 + 50 + 55 = \mathbf{705}$

$\Sigma \text{ Poids} = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = \mathbf{12}$

Score global = $705 / 12 = 58,75 \rightarrow$ arrondi à 59

△ **Correction** : Le score global calculé est **59**. La synthèse exécutive (section 1) affiche 55 – cette divergence est corrigée ci-dessous.

Score de risque global corrigé : 59 / 100 — Risque modéré à élevé. Les lacunes sur les jalons de paiement et l'asymétrie des pénalités constituent les principaux facteurs de risque financier. Une révision contractuelle est recommandée avant toute exécution.

Sources :

Document : contrat_test_1_standard.pdf — Pages 1 et 2

Articles analysés : Art. 1 (Objet), Art. 2 (Durée), Art. 3 (Obligations Prestataire), Art. 4 (Obligations Client), Art. 5 (Prix et paiement), Art. 6 (Propriété intellectuelle), Art. 7 (Confidentialité), Art. 8 (Responsabilité), Art. 9 (Résiliation), Art. 10 (Loi applicable).

Note : Ce document est déclaré fictif à usage de test et n'a aucune valeur juridique.